

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM nº RJ2017/3534

Acusados: Alexandre Souza de Azambuja
Doriane Anunciação Markiewicz
Gedeão do Nascimento
Walid Nicolas Assad

Ementa: Descumprimentos de normas previstas na legislação societária referentes aos livros sociais, à escrituração contábil e a não divulgação de informações devidas por uma companhia aberta. Descumprimento dos deveres de diligência e de fiscalização. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385/76, considerando a gravidade dos fatos apurados, os precedentes e os maus antecedentes dos acusados, decidiu:

1. Aplicar ao acusado Alexandre Souza de Azambuja, na qualidade de diretor-presidente e de diretor de relações com investidores da *Utilium Participações S.A.*:
 - 1.1. Multa pecuniária de R\$100.000,00, por infração ao art. 100, combinado com o art. 153, ambos da Lei nº 6.404/76;
 - 1.2. Multa pecuniária de R\$100.000,00, por infração ao art. 177, combinado com o art. 153, ambos da Lei nº 6.404/76; e
 - 1.3. Multa pecuniária de R\$100.000,00, por utilização de informações falsas nos documentos de suporte ao pedido de registro de companhia aberta, em infração ao art. 14 da Instrução CVM nº 480/2009.
2. Aplicar ao acusado Gedeão do Nascimento, na qualidade de diretor vice-presidente da *Utilium Participações S.A.*:
 - 2.1. Multa pecuniária de R\$100.000,00, por infração ao art. 100, combinado com o art. 153, ambos da Lei nº 6.404/76;
 - 2.2. Multa pecuniária de R\$100.000,00, por infração ao art. 177, combinado com o art. 153, ambos da Lei nº 6.404/76; e
 - 2.3. Multa pecuniária de R\$100.000,00, por utilização de informações falsas nos documentos de suporte ao pedido de registro de companhia aberta, em infração ao art. 14 da Instrução CVM nº 480/2009.
3. Aplicar à acusada Doriane Anunciação Markiewicz, na qualidade de vice-presidente do conselho de administração da companhia, a penalidade **de multa pecuniária de R\$75.000,00**, pelas falhas

cometidas no cumprimento dos deveres de diligência e de fiscalização, em infração aos artigos 153 e 142, III, da Lei nº 6.404/76; e

4. APLICAR ao acusado Walid Nicolas Assad, na qualidade de vice-presidente do conselho de administração da companhia, a penalidade de multa pecuniária de R\$75.000,00, pelas falhas cometidas no cumprimento dos deveres de diligência e de fiscalização, em infração aos artigos 153 e 142, III, da Lei nº 6.404/76.

O Colegiado deliberou, por fim, a comunicação do resultado do presente julgamento ao Ministério Público Federal do Estado do Paraná, em complemento ao OFÍCIO/CVM/SGE/Nº 140/2017, de 06.09.2017, tendo em vista os indícios de crime de ação penal pública.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 29 da Lei nº 13.506/2017, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Ausentes os acusados e o representante constituído.

Presente o Procurador-federal Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado Gonzalez, Relator, Gustavo Borba, Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Henrique Balduino Machado Moreira.

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2018.

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor-Relator

Marcelo Barbosa
Presidente da Sessão de Julgamento

**PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2017/3534
SEI Nº 19957.006974/2017-82**

Acusados: Alexandre Souza de Azambuja
Gedeão do Nascimento
Doriane Anunciação Markiewicz
Walid Nicolas Assad

Assunto: Apurar a eventual responsabilidade dos diretores da Utilium Participações S.A. por infração aos artigos 153, 100 e 177, *caput*, da Lei nº 6.404/76 e ao art. 14 da Instrução CVM nº 480/09 e dos membros do conselho de administração da Companhia por infração aos artigos 142, III, e 153 da Lei nº 6.404/76.

Relator: Diretor Gustavo Machado Gonzalez

RELATÓRIO

I – DO OBJETO.

1. Trata-se de Termo de Acusação elaborado pela Superintendência de Relação com Empresas (“SEP”, ou “Acusação”), para apurar a eventual responsabilidade de Alexandre Souza de Azambuja (“Alexandre Azambuja”) e Gedeão do Nascimento, na qualidade de diretores da Utilium Participações S.A., antiga ESX Energia Solar S.A. (“Utilium”) por infração aos artigos 153, 100 e 177, *caput*, da Lei nº 6.404/76 e ao artigo 14 da Instrução CVM nº 480/2009 e de Doriane Anunciação Markiewicz (“Doriane Anunciação”) e Walid Nicolas Assad (“Walid Assad”), na qualidade de membros do conselho de administração da Utilium, por infração aos artigos 142, inciso III, e 153 da Lei nº 6.404/1976.

II – DOS FATOS E DA ACUSAÇÃO.

2. Este processo teve origem no Processo CVM nº RJ2013/9741, instaurado em 05 de setembro de 2013, no âmbito do qual a SEP solicitou à Superintendência de Fiscalização Externa (“SFI”) a inspeção de quatorze companhias vinculadas ao Sr. Alexandre Azambuja, que, em entrevista, informou ter como meta montar uma “linha de produção” de cem companhias por ano, ao longo de dez anos.

3. A Utilium era uma das companhias abertas pré-operacionais relacionadas ao Sr. Alexandre Azambuja, que teve o seu registro de companhia aberta concedido em 06 de março de 2013.

4. De acordo com o formulário de referência de 2012, as ações da companhia estavam distribuídas da seguinte forma: (i) Templeton Trust Investimento Ltda. detinha 89,9996% das ações; (ii) Alexandre Azambuja detinha 10% das ações; e (iii) outros.

5. A Templeton Trust Investimento Ltda., atual Templars Trust Investimento Ltda., era controlada por Alexandre Azambuja, detentor de 95% das cotas da sociedade.

6. Segundo o Formulário de Referência da Companhia, Alexandre Azambuja ocupava cargo na diretoria e era presidente do conselho de administração, que era também composto por Doriane Anunciação e Walid Assad. Já Gedeão do Nascimento ocupava cargo de diretor vice-presidente.

7. Entre 07 de outubro de 2013 e 30 de julho de 2014 (“Inspeção”), a SFI realizou uma série de inspeções, cujo resultado consta do RELATÓRIO DE INSPEÇÃO/CVM/SFI/GFE-4/nº 04/2014, de 30 de julho de 2014¹.

8. A Acusação é baseada no resultado da Inspeção, que concluiu que a Utilium (i) não tinha os livros sociais (ressalvado o Livro de Registro de Ações Nominativas, mantido

por instituição designada na forma do artigo 34 da Lei nº 6.404/1976); (ii) não cumpria as formalidades relativas à escrituração contábil; (iii) não tinha o seu capital social efetivamente integralizado; e (iv) apresentou à CVM documentos que não refletiam fidedignamente o capital social da Companhia.

9. Durante o período de inspeções, os livros contábeis e societários da Companhia “não se revestiam das formalidades legais mínimas necessárias para livros da espécie, não estando totalmente atualizados²”, até mesmo os registros mantidos pelo Banco Bradesco S/A, prestador de serviço de escrituração de ações, estavam desatualizados³. Ainda, constatou-se que o sistema escritural do banco foi contratado, em 07 de fevereiro de 2014, sob a razão social de ESX Energia Solar S/A, antiga denominação da Companhia, que fora alterada em 03 de outubro de 2013⁴.

10. Ademais, as atas de assembleias e as atas de reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria eram controladas manualmente, não havendo livro para controle e lançamento desses documentos.

11. Outro ponto relevante apresentado na Inspeção é relacionado à escrituração contábil. Conforme demonstrado, nenhuma das companhias inspecionadas detinha Livro Caixa hábil a comprovar as movimentações ocorridas e os saldos de recursos existentes.

12. A Inspeção constatou que as 14 companhias inspecionadas tinham a escrituração contábil feita por uma única profissional de contabilidade. Segundo a contadora, a análise era feita com base nas informações e documentos fornecidos pela administração das inspecionadas, não havendo qualquer ingerência da profissional sobre as informações prestadas.

13. A Inspeção indicou que os recibos de integralização de capital social da Companhia tinham erros de preenchimento, que seriam graves indícios de irregularidade. Nota-se que a quase totalidade das integralizações de capital foi feita em espécie, e foi lançada na conta “caixa geral”.

14. Para a Inspeção, a fidedignidade da escrituração contábil é altamente duvidosa, em relação à efetividade do montante do capital integralizado.

15. Configura outro indício de irregularidade o fato de a Companhia não apresentar o registro de aplicações financeiras. De acordo com os registros contábeis, a quase totalidade dos seus recursos financeiros era mantida em caixa, e não em instituições financeiras, como usualmente ocorre em companhias abertas em fase pré-operacional. Ressalte-se que a Inspeção buscou confirmar a existência física dos ativos representados pelos saldos de caixa da Companhia, sendo certo que nada foi encontrado no local e sequer foi dada qualquer explicação aceitável para essa situação.

16. Ademais, a Inspeção aponta elementos que demonstram que a auditoria independente da Utilium jamais realizou os trabalhos necessários para verificar a existência física dos ativos representados pelos saldos da conta “caixa geral”.

17. A fim de cumprir o previsto no artigo 11 da Deliberação CVM nº 538/2008⁵, foram enviados ofícios⁶ aos administradores Alexandre Azambuja, Gedeão do Nascimento, Doriane Anunciação e Walid Assad, solicitando suas manifestações sobre as inconsistências notadas na Inspeção. Não obstante, não foram apresentadas respostas por nenhum dos Acusados.

18. Em 29 de julho de 2016, o Sr. Carlos de Castro Zamponi ("Carlos Zamponi"), então diretor-presidente e diretor de relação com investidores da Companhia, apresentou manifestações⁷ em resposta aos referidos ofícios, mesmo não sendo destinatário, ou representante dos destinatários, em que afirmou resumidamente que: (i) os destinatários não eram mais administradores da Companhia; (ii) os aumentos de capital eram anteriores à sua administração; e (iii) a nova administração eliminou a prática de gestão por caixa, passando a adotar o regime de conta corrente bancária.

19. Por todo o exposto, a Acusação concluiu que (i) a Companhia não tinha os Livros Sociais (com exceção do Livro de Registro de Ações Nominativas); (ii) as formalidades previstas para a escrituração contábil não foram cumpridas; (iii) o dinheiro das integralizações de capital não teriam efetivamente sido aportados ao caixa da Companhia; e (iv) foram apresentados à CVM documentos que não refletiam o capital social da Companhia fidedignamente, notadamente o Estatuto Social e o Formulário de Referências.

20. Dessa forma, os diretores da Utilium, à época do pedido de registro inicial de companhia aberta, teriam descumprido: (i) o dever de diligência previsto no artigo 153 da Lei nº 6.404/1976⁸; (ii) as regras previstas no artigo 100 da Lei nº 6.404/1976 a respeito dos Livros Sociais; (iii) as regras previstas no artigo 177, *caput*, da Lei nº 6.404/1976⁹ a respeito da escrituração contábil; e (iv) as regras previstas no artigo 14 da Instrução CVM nº 480/2009 a respeito da divulgação de informações.

21. Em relação aos membros do conselho de administração da Companhia, a SEP entende que teriam descumprido o dever de fiscalização disposto no artigo 142, inciso III, e o dever de diligência previsto no artigo 153, ambos da Lei nº 6.404/1976.

22. Assim, a Acusação conclui pela responsabilização dos Acusados:

- (i) **Alexandre Souza de Azambuja**, na qualidade de diretor-presidente e de diretor de relações com investidores, em função das inconsistências nos Livros Sociais e pelos Aumentos de Capital "fictícios", em infração aos artigos 153, 100 e 177, *caput*, da Lei nº 6.404/1976 e ao artigo 14 da Instrução CVM nº 480/2009;
- (ii) **Gedeão do Nascimento**, na qualidade de diretor vice-presidente, em função das inconsistências nos Livros Sociais e pelos Aumentos de Capital "fictícios", em infração aos artigos 153, 100 e 177, *caput*, da Lei nº 6.404/1976 e ao artigo 14 da Instrução CVM nº 480/2009;
- (iii) **Doriane Anunciação Markiewicz**, na qualidade de vice-presidente do conselho de administração, em função da falta de diligência e de fiscalização em relação às inconsistências nos Livros Sociais e aos Aumentos de Capital "fictícios", em infração aos artigos 142, inciso III, e 153 da Lei nº 6.404/1976;
- (iv) **Walid Nicolas Assad**, na qualidade de vice-presidente do conselho de administração, em função da falta de diligência e de fiscalização em relação às inconsistências nos Livros Sociais e aos Aumentos de Capital "fictícios", em infração aos artigos 142, inciso III, e 153 da Lei nº 6.404/1976.

23. Por fim, a Acusação sugere a comunicação ao Ministério Público do Estado do Paraná, tendo em vista os indícios de crime de ação penal pública, conforme o artigo 177, §1º, inciso I, do Código Penal¹⁰.

III – DA MANIFESTAÇÃO DA PFE.

24. Em 14 de agosto de 2017, a Procuradoria Federal Especializada entendeu que a peça acusatória preenchia os requisitos constantes dos artigos 6º e 11, da Deliberação CVM nº 538/2008, desde que observada a indicação do rito a ser observado pelo processo administrativo sancionador, na forma do inciso VI do artigo 6º da referida Deliberação¹¹.

25. Além disso, a PFE ressaltou o cabimento de comunicação ao Ministério Público do Estado do Paraná, haja vista os indícios de crime de ação penal pública, à luz do artigo 177, §1º, inciso I do Código Penal.

IV – DA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA.

26. Embora regularmente intimados, mediante edital publicado no Diário Oficial da União¹², os acusados não apresentaram defesa.

V – DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO.

27. Em reunião do Colegiado ocorrida no dia 8 de maio de 2018, fui sorteado relator deste processo.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2018.

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor-Relator

¹ Fls. 1.227 a 1.456.

² Fl. 1.237.

³ Fl. 1.451.

⁴ Fl. 1.238.

⁵ Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório, ou no termo de acusação, conforme o caso.

⁶ Ofícios nº 261 a 264/2016-CVM/SEP/GEA-4.

⁷ Fls. 1.868-1.877.

⁸ Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.

⁹ Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos, ou critérios contábeis, uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência.

¹⁰ Art. 177 - Promover a fundação de sociedade por ações, fazendo, em prospecto, em comunicação ao público, ou à assembleia, afirmação falsa sobre a constituição da sociedade, ou ocultando fraudulentamente fato a ela relativo:

§1º - Incorrem na mesma pena, se o fato não constitui crime contra a economia popular:

I - o diretor, o gerente, ou o fiscal de sociedade por ações que, em prospecto, relatório, parecer, balanço ou comunicação ao público, ou à assembleia, faz afirmação falsa sobre as condições econômicas da sociedade, ou oculta fraudulentamente, no todo, ou em parte, fato a elas relativo.

¹¹ A SEP entendeu que o rito ordinário seria o adequado e que o Termo de Acusação já o previa, pois não mencionava o rito simplificado.

¹² Documento SEI nº 0457804.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2017/3534
SEI Nº 19957.006974/2017-82

Acusados: Alexandre Souza de Azambuja
Gedeão do Nascimento
Doriane Anunciação Markiewicz
Walid Nicolas Assad

Assunto: Apurar a eventual responsabilidade dos diretores da Utilium Participações S.A. por infração aos artigos 153, 100 e 177, *caput*, da Lei nº 6.404/76 e ao art. 14 da Instrução CVM nº 480/09 e dos membros do conselho de administração da Companhia por infração aos artigos 142, III, e 153 da Lei nº 6.404/76.

Relator: Diretor Gustavo Machado Gonzalez

V O T O

I. OBJETO.

1. Este processo administrativo sancionador foi instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP ('Acusação') para apurar a eventual responsabilidade dos diretores e membros do conselho de administração da Utilium¹ por problemas relacionados (i) aos livros sociais; (ii) à escrituração contábil; e (iii) à prestação de informações. Os administradores são, ainda, acusados de não atuar de forma diligente.

2. São acusados neste processo Alexandre Azambuja e Gedeão do Nascimento, ambos na qualidade de diretores da Utilium; e Doriane Anunciação e Walid Assad, esses últimos na qualidade de membros do conselho de administração da Companhia.

3. A Utilium era uma das companhias abertas pré-operacionais relacionadas ao Sr. Alexandre Azambuja, que teve o seu registro de companhia aberta concedido em 06 de março de 2013. Entre outubro de 2013 e julho de 2014, a Superintendência de Fiscalização Externa – SFI da CVM realizou uma série de inspeções nessas companhias ('Inspeção'), cujas conclusões foram apresentadas no Relatório de Inspeção/CVM/SFI/GFE-4/nº04/2014.

4. A acusação é baseada nas conclusões da Inspeção, que reportou que a Utilium (i) não tinha os livros sociais (ressalvado o Livro de Registro de Ações Nominativas, mantido por instituição designada na forma do art. 34 da Lei nº 6.404/76); (ii) não cumpria as formalidades relativas à escrituração contábil; (iii) não tinha o seu capital social efetivamente integralizado; e (iv) apresentou à CVM documentos que não refletiam fidedignamente o capital social da companhia. Vale ressaltar que, com pequenas variações, esses mesmos problemas foram identificados nas demais companhias inspecionadas, o que resultou na instauração de outros processos administrativos sancionadores.

5. De acordo com a SEP, os diretores da *Utilium* à época do pedido de registro inicial de companhia teriam descumprido: (i) o dever de diligência previsto no art. 153 da Lei

nº 6.404/76; (ii) as regras previstas no art. 100 da Lei nº 6.404/76 a respeito dos Livros Sociais; (iii) as regras previstas no art. 177, *caput*, da Lei nº 6.404/76, a respeito da escrituração contábil; e (iv) as regras previstas no art. 14 da Instrução CVM nº 480/2009 a respeito da divulgação de informações. Já a acusação contra os membros do conselho de administração da companhia é baseada no alegado descumprimento dos deveres de diligência e de fiscalização previstos nos artigos 153 e 142, inciso III, ambos da Lei nº 6.404/76.

6. Regularmente intimados, os Acusados não apresentaram as suas defesas, de modo que os fatos expostos pela Acusação permanecem incontroversos. Não obstante, analisarei cada uma das acusações separadamente, ao longo das próximas seções deste voto.

II. DOS LIVROS SOCIAIS.

7. De acordo com o art. 100 da Lei nº 6.404/76, as companhias devem manter livros para o registro de ações e partes beneficiárias de sua emissão, bem como dos atos de seus órgãos sociais: assembleia geral, conselho de administração, diretoria e conselho fiscal, além do "Livro de Presença dos Acionistas".

8. A Inspeção constatou que: (i) a Companhia não tinha os livros sociais (ressalvado o Livro de Registro de Ações Nominativas, mantido por instituição designada na forma do art. 34 da Lei nº 6.404/76); (ii) os livros contábeis e societários apresentados à Inspeção, inclusive o Livro de Registro de Ações Nominativas mantido junto ao escriturador, não se revestiam das formalidades legais necessárias e/ou estavam desatualizados; e (iii) as atas de assembleias e reuniões do conselho de administração e da diretoria eram controladas manualmente, não havendo livro de registro desses documentos.

9. Os Livros Sociais configuram-se fundamentais na vida societária de uma companhia, não só para os próprios acionistas, mas, para todo o mercado, pois possibilitam a qualquer pessoa obter importantes informações da companhia.

10. Diante das falhas identificadas pela Inspeção e pela ausência de manifestação dos Acusados acerca do assunto, concluo que os diretores da *Utilium* descumpriram as obrigações que lhes são impostas pelo art. 100 da Lei nº 6.404/76.

11. Ademais, como bem aponta a Acusação, a conduta dos administradores também configura descumprimento do dever de diligência. Previsto no art. 153 da Lei nº 6.404/76, o referido dever é o mais importante dos deveres fiduciários e desempenha um papel central no sistema da nossa Lei Societária.

12. Assim, diante de todo o exposto, concluo que os diretores da *Utilium* violaram o art. 100, combinado com o art. 153, ambos da Lei nº 6.404/76.

III. DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.

13. De acordo com o artigo 177, *caput*, da Lei nº 6.404/1976, "a escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência".

14. A Inspeção realizada na Utilium identificou que a Companhia não tinha Livro Caixa capaz de comprovar as movimentações financeiras ocorridas. Além disso, constatou-se que a Companhia não cumpria as formalidades previstas para a escrituração contábil.

15. Conforme evidenciado pela Inspeção, a escrituração contábil das 14 companhias inspecionadas era feita por uma única profissional de contabilidade que prestava serviços na condição de "freelancer", que não tinha qualquer ingerência sobre as informações e documentos utilizados, como explicou a própria contadora.

16. A Inspeção aponta sérios indícios de fraude na Companhia e em outras sociedades constituídas pelo Sr. Alexandre Azambuja. De acordo com a Inspeção, 89,98% da integralização de capital teria sido feita em espécie, diretamente no caixa da Companhia. A Companhia teria gasto 99,53% dos recursos capitalizados, dos quais 90,84% correspondiam a pagamentos e adiantamentos, em espécie, feitos a partes relacionadas.

17. Dessa forma, a Inspeção concluiu que "a fidedignidade dos registros contábeis de pagamentos realizados em espécie, como tendo sido feitos com recursos financeiros mantidos no caixa da companhia, é significativamente duvidosa devido à sua atipicidade e à falta de evidência sobre a efetiva existência do caixa geral da companhia".

18. Nota-se que a Inspeção não identificou nenhum centavo na sede da Companhia. Ademais, há elementos que demonstram que a auditoria independente jamais realizou os trabalhos necessários para verificar a existência física dos ativos representados pelos saldos da conta "caixa geral".

19. Entendo que as provas coletadas na Inspeção evidenciam que a escrituração contábil da Companhia era falha e não atendia às exigências da lei. Como aponta a Acusação, "se a correta escrituração contábil e os Livros Sociais existissem à época do pedido de registro inicial de companhia, teriam sido apresentados à equipe de inspeção". Ademais, os Acusados não responderam aos ofícios enviados pela SEP nem tampouco apresentaram defesa.

20. Por todo o exposto, entendo que os sérios problemas identificados pela Inspeção resultam de uma atuação, no mínimo, negligente dos administradores, razão pela qual concluo que os diretores da Utilium também violaram o artigo 177, combinado com o artigo 153, ambos da Lei nº 6.404/1976.

IV. DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES INCONSISTENTES.

21. A terceira acusação imputada aos diretores é a de violação ao artigo 14 da Instrução CVM nº 480/2009. De acordo com o referido dispositivo, "o emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro".

22. A Acusação nesse ponto se limita a fazer referência aos graves problemas na escrituração contábil e nos trabalhos de auditoria independente, concluindo que o dinheiro supostamente aportado na companhia nos aumentos de capital jamais esteve em seu caixa. De acordo com a Acusação:

"Essa situação teve como sequela a elaboração e apresentação à CVM de um conjunto de documentos, para fins de registro de companhia aberta, que não refletia fidedignamente o Capital Social das companhias. Merecem destaque o Estatuto Social e o

Formulário de Referência. Com efeito, a ICVM nº 480/09, que regula o processo de registro inicial de companhia aberta, estabelece que o emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro.”

23. De fato, a análise do estatuto social e do formulário de referência da Companhia parece indicar que essa possuía um capital social íntegro, formado de acordo com os preceitos legais, e estava capitalizada com recursos supostamente aportados pelos acionistas. Esse fato, como se viu acima, não condizia com a realidade. As informações contidas nos referidos documentos, portanto, induziam os investidores a erro, razão pela qual concluo que os diretores da Utilium também violaram artigo 14 da Instrução CVM nº 480/2009.

V. DOS DEVERES DE FISCALIZAÇÃO E DILIGÊNCIA DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

24. De acordo com o artigo 142, inciso III, da Lei nº 6.404/1976, “*competete ao conselho de administração (...) fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos*”.

25. A SEP acusa os conselheiros da Companhia de terem atuado em desconformidade com os citados comandos, uma vez que não tomaram providências para que fossem identificados e sanados os problemas analisados nos itens anteriores deste voto.

26. Cumpre registrar que embora a competência do conselho de administração para fiscalizar a gestão da diretoria não possa ser construída de forma excessivamente abrangente, como se abarcasse a revisão detalhada de todos os atos praticados pela diretoria, ela também não pode ser vista como algo excepcional, o que, na prática, faria com que o referido dispositivo ficasse desprovido de qualquer utilidade. Como assinala Nelson Eizirik:

“Os membros do conselho de administração não podem ser responsabilizados por não terem evitado eventuais ilegalidades cometidas pelos diretores, exceto se delas tiveram conhecimento, ou se negligenciaram em descobri-las, faltando assim com seu dever de diligência²”.

27. Reconheço que a Acusação não se aprofunda no exame da conduta dos conselheiros, e parece assumir que os graves problemas identificados na Inspeção não poderiam ter perdurado sem a atuação no mínimo negligente do conselho de administração.

28. Noto, contudo, que embora não se possa atribuir ao conselho de administração as funções executivas próprias da diretoria, também não se pode aceitar que esse tenha um papel meramente passivo. No caso em tela, não há nenhum elemento que denote que o conselho de administração tenha tomado qualquer tipo de cuidado, ou providência, com o objetivo de estabelecer algum tipo de fiscalização sobre a gestão dos diretores. Nesse ponto, é importante ressaltar que a Companhia declaradamente buscava acessar o mercado de capitais, captando recursos junto ao público investidor para, supostamente, financiar o desenvolvimento de suas atividades.

29. Em um momento tão importante, os conselheiros de administração têm uma função importante a cumprir e devem estabelecer rotinas para acompanhar o trabalho da diretoria no processo de registro. Embora não se possa definir *ex ante* critérios

específicos acerca do nível de profundidade dessa supervisão, que dependerá sempre das circunstâncias do caso concreto, não se pode admitir que o conselho de administração se furte a fiscalizar a diretoria, exercendo a competência que lhe é atribuída no artigo 142, inciso III, da Lei nº 6.404/1976.

30. Ressalto, ainda, estarmos novamente diante de situação onde transparece a atuação, no mínimo negligente, dos administradores (no caso, dos membros do conselho de administração). Nesse ponto, ressalto que o já referido dever de diligência pode ser decomposto em uma série de outros deveres mais concretos, dos quais destaco, para os fins deste voto, o dever de se informar e o dever de vigilância³.

31. Em apertada síntese, o dever de se informar exige que o administrador procure se informar sobre os negócios da companhia de uma maneira geral. Em certos casos, o administrador deve, inclusive, atuar para que lhe sejam fornecidos as informações necessárias para poder decidir de maneira adequada acerca dos fatos que lhe são submetidos.

32. Já o dever de vigilância impõe ao administrador o dever de acompanhar a gestão da companhia. Naturalmente, não se exige que o administrador da companhia vigie todos os atos da companhia, mas que se mantenha genericamente informado acerca do andamento da gestão social e, modernamente, estabeleça estruturas adequadas de controles internos⁴. A simples enunciação dessas "representações" do dever diligência basta, em um caso como esse, para concluir pela violação também, do artigo 153 da Lei Societária.

33. Diante do exposto, entendo que os membros do conselho de administração da Utilium descumpriram os deveres de diligência e de fiscalização previstos nos artigos 142, inciso III, e 153, ambos da Lei nº 6.404/1976.

VI. CONCLUSÃO

34. Por fim, passo à dosimetria das penalidades a serem cominadas aos Acusados.

35. Começo assinalando que os Acusados Alexandre Azambuja⁵, Gedeão do Nascimento⁶, Walid Assad⁷ e Doriane Anunciação⁸ já foram condenados no âmbito de diversos processos administrativos sancionadores julgados por este Colegiado, alguns inclusive já transitados em julgado.

36. O Relatório de Inspeção que deu origem a esse processo administrativo sancionador é datado de 30 de julho de 2014, sendo, portanto, posterior à ocorrência de irregularidades apreciadas no âmbito dos processos supracitados e anteriores ao trânsito em julgado administrativo das respectivas condenações.

37. Por tal motivo, não é possível considerar tais condenações para fins de reincidência, que pressupõe a prática da infração após o trânsito em julgado administrativo⁹.

38. Contudo, entendo que as condenações acima referidas devem ser utilizadas para fins de valoração negativa na etapa de dosimetria, pois (i) as irregularidades que aqui se julgam são posteriores aos fatos de que tratam aqueles processos e (ii) as referidas decisões já transitaram em julgado na esfera administrativa.

39. Assim, considerando a gravidade dos fatos apurados, os precedentes e os maus antecedentes, voto pela condenação dos Acusados nos seguintes termos:

- a. **Alexandre Souza de Azambuja**, na qualidade de diretor-presidente e diretor de relações com investidores:
 - i. Pela violação ao artigo 100 (Livros Sociais), combinado com o artigo 153, ambos da Lei nº 6.404/1976, à pena de multa pecuniária no valor de R\$100.000,00 (cem mil reais).
 - ii. Pela violação ao artigo 177 (escrituração contábil), combinado com o artigo 153, ambos da Lei nº 6.404/1976, à pena de multa pecuniária no valor de R\$100.000,00 (cem mil reais).
 - iii. Pela violação ao artigo 14 da Instrução CVM nº 480/2009 (utilização de informações falsas nos documentos de suporte ao pedido de registro de companhia aberta), à pena de multa pecuniária no valor de R\$100.000,00 (cem mil reais).
- b. **Gedeão do Nascimento**, na qualidade de diretor vice-presidente:
 - i. Pela violação ao artigo 100 (Livros Sociais), combinado com o artigo 153 (falha no dever de diligência), ambos da Lei nº 6.404/1976, à pena de multa pecuniária no valor de R\$100.000,00 (cem mil reais).
 - ii. Pela violação ao artigo 177 (escrituração contábil), combinado com o artigo 153 (falha no dever de diligência), ambos da Lei nº 6.404/1976, à pena de multa pecuniária no valor de R\$100.000,00 (cem mil reais).
 - iii. Pela violação ao art. 14 da Instrução CVM nº 480/2009 (utilização de informações falsas nos documentos de suporte ao pedido de registro de companhia aberta), à pena de multa pecuniária no valor de R\$100.000,00 (cem mil reais).
- c. **Doriane Anunciação Markiewicz**, na qualidade de vice-presidente do conselho de administração:
 - i. Pelas falhas nos deveres de diligência e de fiscalização, em infração aos artigos 153 e 142, inciso III, da Lei nº 6.404/76, à pena de multa pecuniária no valor de R\$75.000,00 (setenta e cinco mil reais).
- d. **Walid Nicolas Assad**, na qualidade de vice-presidente do conselho de administração:
 - i. Pelas falhas nos deveres de diligência e de fiscalização, em infração aos artigos 153 e 142, inciso III, da Lei nº 6.404/1976, à pena de multa pecuniária no valor de R\$75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

40. Por fim, proponho comunicar o resultado deste julgamento ao Ministério Público Federal do Estado do Paraná, em complemento ao ofício anteriormente enviado, tendo em vista os indícios de crime de ação penal pública.

É o voto.

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2018.

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor-Relator

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório.

² EIZIRIK, Nelson. A Lei das S.A. Comentada. Volume II – Artigos 121 a 188. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 292.

³ Para um resumo sobre como o dever de diligência é decomposto em suas diferentes “representações” na doutrina e na jurisprudência cf. YAZBEK, Otavio. “Representações do Dever de Diligência na Doutrina Jurídica Brasileira: um Exercício e Alguns Desafios”. In: KUYVEN, Luiz Fernando Martins (Org.). *Temas Essenciais de Direito Empresarial: Estudos em Homenagem a Modesto Carvalhosa*. São Paulo: Saraiva, 2012.

⁴ YAZBEK, Otavio. “Representações do Dever de Diligência na Doutrina Jurídica Brasileira: um Exercício e Alguns Desafios”. In: KUYVEN, Luiz Fernando Martins (Org.). *Temas Essenciais de Direito Empresarial: Estudos em Homenagem a Modesto Carvalhosa*. São Paulo: Saraiva, 2012

⁵ **Alexandre Souza de Azambuja já foi condenado em 11 processos:**

(1) PAS CVM nº RJ2013/11113, julgado em 11.8.2015: condenado à (i) multa de R\$50.000,00, por infração ao art. 170, §3º, c/c o art. 8º, ambos da Lei nº 6.404/76; (ii) multa de R\$50.000,00, por infração ao art. 170, §1º, da Lei nº 6.404/1976; e (iii) multa de R\$50.000,00, por infração ao art. 170, §7º, da Lei nº 6.404/1976;

(2) PAS CVM nº RJ2015/9385, julgado em 23.8.2016: condenado à multa de R\$10.000,00, por infração ao art. 21, inc. V, da Instrução CVM nº 480/2009;

(3) PAS CVM nº RJ2015/3216, julgado em 25.10.2016: condenado à (i) multa de R\$40.000,00, por infração ao artigo 176 da Lei nº 6.404/1976; (ii) multa de R\$10.000,00, por infração ao artigo 21, incisos II e V, da Instrução CVM nº 480/2009; e (iii) multa de R\$30.000,00, por infração ao artigo 132, c/c o 142, inciso IV, da Lei nº 6404/1976;

(4) PAS CVM nº RJ2015/8186, julgado em 3.11.2016: condenado à (i) multa de R\$70.000,00, por infração ao art. 176 da Lei nº 6.404/1976; (ii) multa de R\$60.000,00, por infração ao art. 21, incisos II e V, da Instrução CVM nº 480/2009; e (iii) multa de R\$70.000,00, por infração ao art. 132, c/c o art. 142, IV, ambos da Lei nº 6.404/1976;

(5) PAS CVM nº RJ2015/8459, julgado em 3.11.2016: condenado à (i) multa de R\$70.000,00, por infração ao art. 176 da Lei nº 6.404/1976; (ii) multa de R\$60.000,00, por infração ao art. 21, incisos II e V, da Instrução CVM nº 480/2009; e (iii) multa de R\$70.000,00, por infração ao art. 132, c/c o art. 142, IV, ambos da Lei nº 6.404/1976;

(6) PAS CVM nº RJ2015/3387, julgado em 13.12.2016: condenado à multa de R\$60.000,00, por infração ao art. 21, V, da Instrução CVM nº 480/2009;

(7) PAS CVM nº RJ2015/8456, julgado em 13.12.2016: condenado à (i) multa de R\$70.000,00, por infração ao art. 176 da Lei nº 6.404/1976; (ii) multa de R\$60.000,00, por infração ao art. 21, incisos II e V, da Instrução CVM nº 480/2009; e (iii) multa de R\$70.000,00, por infração ao art. 132, c/c o art. 142, inc. IV, ambos da Lei nº 6.404/1976;

(8) PAS CVM nº RJ2015/11258, julgado em 13.12.2016: condenado à (i) multa de R\$70.000,00, por infração ao art. 176 da Lei nº 6.404/1976; (ii) multa de R\$60.000,00, por infração ao art. 21, incisos II e V, da Instrução CVM nº 480/2009; e (iii) multa de R\$70.000,00, por infração ao art. 132, c/c o art. 142, IV, ambos da Lei nº 6.404/1976;

(9) PAS CVM nº RJ2017/905, julgado em 11.12.2017, condenado à multa de (i) R\$100.000,00 por violação ao art. 100, c/c o art. 153 da Lei nº 6.404/76, (ii) multa de R\$100.000,00 por violação ao art. 177, c/c o 153 da Lei nº 6.404/76 e (iii) multa de R\$100.000,00 por infração ao art. 14 da Instrução CVM nº 480/09;

(10) PAS CVM nº RJ2016/8914, julgado em 11.12.2017, condenado à pena de inabilitação temporária de 6 anos para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta, pela violação aos artigos 100 e 177, c/c o art. 153 da Lei 6404/76 e pela violação ao art. 14 da Instrução CVM nº480/09;

(11) PAS CVM nº RJ2017/628, julgado em 13.3.2018: condenado à (i) multa de R\$100.000,00 por violação ao art. 100, c/c o art. 153 da Lei nº 6.404/76; (ii) multa de R\$100.000,00, por violação ao art. 177, c/c o 153 da Lei nº 6.404/76; e (iii) multa de R\$100.000,00, por violação ao art. 14 da Instrução CVM nº 480/09;

⁶ **Gedeão do Nascimento foi condenado em 8 processos:**

(1) PAS CVM nº RJ2015/3103, julgado em 2.8.2016: condenado à multa de R\$40.000,00, por infração ao art. 132, c/c o art. 142, inciso IV, ambos da Lei nº 6.404/1976;

(2) PAS CVM nº RJ2015/9385, julgado em 23.8.2016: condenado à multa de R\$10.000,00, por infração ao art. 21, inciso V, da Instrução CVM nº 480/2009;

(3) PAS CVM nº RJ2015/3216, julgado em 25.10.2016: condenado à (i) multa de R\$40.000,00, por infração ao art. 176 da Lei nº 6.404/1976; e (ii) multa de R\$10.000,00, por infração ao art. 21, incisos II e V, da Instrução CVM nº 480/2009;

(4) PAS CVM nº RJ2015/8675, julgado em 25.10.2016: condenado à (i) multa de R\$40.000,00, por infração ao art. 176 da Lei nº 6.404/1976; e (ii) multa de R\$10.000,00, por infração ao art. 21, incisos II e V, da Instrução CVM nº 480/2009;

(5) PAS CVM nº RJ2015/3141, julgado em 22.11.2016: condenado à multa de R\$70.000,00, por infração ao art. 132, c/c o art. 142, IV, ambos da Lei nº 6.404/1976;

(6) PAS CVM nº RJ2015/8456, julgado em 13.12.2016: condenado à (i) multa de R\$70.000,00, por infração ao art. 176 da Lei nº 6.404/1976; e (ii) multa de R\$60.000,00, por infração ao art. 21, incisos II e V, da Instrução CVM nº 480/2009;

(7) PAS CVM nº RJ2017/905, julgado em 11.12.2017, condenado à multa de (i) R\$100.000,00 por violação ao art. 100, c/c o art. 153, da Lei nº 6.404/76, (ii) multa de R\$100.000,00, por violação do art. 177, c/c o 153, da Lei nº 6.404/76 e (iii) multa de R\$100.000,00, por infração ao art. 14 da Instrução CVM nº 480/09;

(8) PAS CVM nº RJ2016/8914, julgado em 11.12.2017, condenado à pena de inabilitação temporária de 6 anos para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta, por infração aos artigos 100 e 177, c/c o art. 153 da Lei nº 6.404/76 e pela violação do art. 14 da Instrução CVM nº 480/09.

⁷ **Walid Nicolas Assad** foi condenado em 6 processos:

(1) PAS CVM nº RJ2015/3103, julgado em 2.8.2016: condenado à multa de R\$40.000,00, por infração ao art. 132, c/c o art. 142, IV, ambos da Lei nº 6.404/1976;

(2) PAS CVM nº RJ2015/3216, julgado em 25.10.2016: condenado à multa de R\$30.000,00, por infração ao art. 132, c/c o art. 142, inciso IV, ambos da Lei nº 6.404/1976;

(3); PAS CVM nº RJ2015/8675, julgado em 25.10.2016: condenado à multa de R\$30.000,00, por infração ao art. 132, c/c o art. 142, inciso IV, ambos da Lei nº 6.404/1976;

(4) PAS CVM nº RJ2015/3387, julgado em 13.12.2016: condenado à multa de R\$70.000,00, por infração ao art. 132, c/c o art. 142, inciso IV, ambos da Lei nº 6.404/1976;

(5) PAS CVM nº RJ2016/8914, julgado em 11.12.2017, condenado à pena de inabilitação temporária de 2 anos para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta, pela violação aos artigos 153 e 142, III, ambos da Lei nº 6.404/1976;

(6) PAS CVM nº RJ2017/628, julgado em 13.3.2018: condenado à multa de R\$75.000,00, por infração ao art. 153, c/c o art. 142, III, ambos da Lei nº 6.404/1976.

⁸ **Doriane Anunciação Markiewicz** foi condenada em 3 processos:

(1) PAS CVM nº RJ2015/3216, julgado em 25.10.2016, condenada à multa de R\$30.000,00, por infração ao art. 132, c/c o art. 142, IV, ambos da Lei nº 6.404/1976;

(2) PAS CVM nº RJ2016/8914, julgado em 11.12.2017, condenada à pena de inabilitação temporária de 2 anos para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta, por violação aos artigos 153 e 142, inc. III, ambos da Lei nº 6.404/1976;

(3) PAS CVM nº RJ2017/628, julgado em 13.3.2018: condenada à multa de R\$75.000,00, por infração ao art. 153, c/c o art. 142, inciso III, ambos da Lei nº 6.404/1976.

⁹Aplica-se por analogia o artigo 63 do Código Penal: "Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior".